

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5106388-27.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES**RECORRENTE:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**RECORRIDO:** MARCELO ANTONIO MAYWORM

**PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA PELA UNIÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO JÁ JULGADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CABÍVEL APENAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO ENTE FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.**

**ACÓRDÃO**

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

**5106388-27.2024.4.02.5101****510015081970 .V3****RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5106388-27.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES**RECORRENTE:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**RECORRIDO:** MARCELO ANTONIO MAYWORM**RELATÓRIO**

Trata-se de medida de urgência interposta pela União contra decisão que determinou a expedição de RPV com o propósito de custear o tratamento médico concedido nos autos nº 55003705-96.2021.4.02.5106, em fase de cumprimento de sentença perante o Juízo Substituto da 2ª VF de Petrópolis.

É o breve relatório.

**VOTO**

Em sede de Juizado Especial Federal, a Medida de Urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro - Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019, serve apenas como instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela, ou seja, só é cabível em provimentos emergenciais.

No caso, já tendo o Juízo de origem apreciado o mérito da causa em sentença já transitada em julgado (eventos 413 e 428), vê-se que a decisão impugnada neste recurso não foi proferida em sede de tutela provisória.

Nesse contexto, inadequada a via eleita pelo ente público federal para a impugnação da ordem judicial.

**Pelo exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem.**

